

1500603-47.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... quando recebeu informações sobre um roubo em uma padaria, com as características do réu, já suspeito de envolvimento em outros roubos. Assim, dirigiu-se à casa do acusado e, após conversar com a genitora deste, o prendeu, apreendendo um "pente" de munições, própria para uma arma de airsoft. De acordo com a testemunha, de início, o réu negou o roubo, porém, assumindo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500603-47.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500603-47.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2170448/2021 - 2º Distrito Policial de Lorena, 18676243 - 2º Distrito Policial de Lorena, 553/21/204 - 2º Distrito Policial de Lorena, 2170448 - 02º D.P. LORENA, 553/21/204 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JOÃO PEDRO DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime de roubo circunstanciado (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), conforme exordial de fls. 108/109.

A denúncia foi recebida em 06/07/2021 (fls. 112/113). Após, o réu foi citado (fls. 137), apresentando resposta à acusação (fls. 117/119). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 129/132).

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e as testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas

alegações finais por meio de memoriais.

O Parquet pugnou pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 178/181).

Já a defesa requereu a improcedência da ação penal, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; a imposição do regime aberto; e a concessão do recurso de liberdade (fls. 190/195).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 03/07); auto de exibição e apreensão (fl. 08); auto de reconhecimento de pessoa (fl. 11); fotografias (fls. 20/25); bem como as provas orais dos autos.

A prova de autoria, de igual modo, é incontestável, comprometendo sobremaneira o réu. A começar pelo seu estado flagrancial. Senão vejamos.

A vítima Elizangela Mara de Oliveira contou que estava trabalhando na padaria, local dos fatos, quando um indivíduo lá ingressou, armado, vestindo uma blusa com capuz. Contou que o criminoso colocou a arma em sua cabeça, e exigiu a entrega do dinheiro existente no caixa. Após se apoderar do numerário, fugiu do local em uma bicicleta. Disse que o capuz utilizado pelo delinquente permitia ver parte da sua face, mas, de fato, o identificou pelas tatuagens que ostentava em sua mão esquerda, a mesma usada para segurar a arma de fogo. A vítima declarou que reconheceu o réu em sede policial, pessoalmente. Esclareceu que o estabelecimento comercial não possui câmeras de segurança. Disse que, aproximadamente uma hora após os fatos, policiais estiveram na padaria dizendo que haviam detido um suspeito, solicitando seu comparecimento ao distrito policial, a fim de reconhecê-lo. A ofendida esclareceu que na delegacia, o réu trajava roupa diferente daquela usada no assalto, porém, ainda assim, o reconheceu como seu algoz. Ao final, instada novamente a identificá-lo, desta vez, sob o crivo do contraditório, Elizangela assim o fez.

O policial militar André Luiz de Jesus da Silva confirmou a narrativa da denúncia. Contou que se encontrava em patrulhamento de rotina quando recebeu informações sobre um roubo em uma padaria, com as características do réu, já suspeito de envolvimento em outros roubos. Assim, dirigiu-se à casa do acusado e, após conversar com a genitora deste, o prendeu, apreendendo um "pente" de munições, própria para uma arma de airsoft. De acordo com a testemunha, de início, o réu negou o roubo, porém, assumindo a prática de outros delitos semelhantes, em face de uma lanchonete e posto de gasolina da cidade. No entanto, declarou que ao chegar em sede policial, João Pedro confessou o roubo aqui julgado. Por fim, o depoente afirmou não se recordar de ter comparecido à padaria.

Seu companheiro de farda Luiz Marcelo dos Santos fez coro às suas declarações, acrescentando que, na casa do réu, apreendeu uma bicicleta, possivelmente utilizada no crime.

Ouvido como testemunha do juízo, Maurílio Augusto Pereira, proprietário da padaria, contou que estava no local no momento dos fatos, esclarecendo que o criminoso trajava uma blusa, com capuz, e estava armado. Contou que após lhe entregar o dinheiro, o roubador fugiu em uma bicicleta. A testemunha disse que não observou o rosto do criminoso, mas conseguiu notar que este possuía aproximadamente um metro e

cinquenta/sessenta de altura, ostentando tatuagens em suas mãos. Afirmou que o assaltante segurava a arma de fogo com a mão esquerda. Por fim, após lhe serem exibidas as imagens do acusado, captadas instantes antes do início da cerimônia judicial, Maurílio afirmou que as tatuagens na mão do réu eram muito parecidas com a do criminoso.

Já o acusado declarou sua inocência em interrogatório. Afirmou que as tatuagens em suas mãos foram feitas após ingressar no estabelecimento prisional em que se encontra atualmente. Disse que os policiais militares estiveram em sua casa, e enviaram fotografias suas às vítimas, as quais não o reconheceram. De acordo com o interrogando, as munições apreendidas (arma de airsoft) foram localizadas pelos policiais em outro endereço, apontando a pessoa com vulgo de “Nego-lama” como verdadeiro autor dos fatos aqui em apreço. Ao final de sua autodefesa, o réu disse que os policiais militares o acusam por ter se recusado a lhes prestar informações sobre seu primo, que seria um traficante na região.

Essa, portanto, a prova oral.

Pois bem. Como se vê, a prova acusatória é implacável, diante do reconhecimento realizado pela vítima, sobretudo.

Decerto, como se sabe a palavra da vítima em crimes como os dos autos, cometidos na clandestinidade, tem grande credibilidade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais, ainda mais porque não tem qualquer interesse em prejudicar pessoa que sequer conhecia antes dos fatos delituosos.

Insta salientar que, em muitos casos, o ofendido é tomado por grande emoção no momento do crime, especialmente pela utilização do emprego de arma de fogo no contexto da ameaça, o que o impede, não raras vezes, de visualizar, com detalhes, as características do criminoso, ou mesmo, em razão do trauma, não se lembrar dos fatos, ou, o que seria pior, buscar “justiça” a qualquer custo.

Contudo, no presente caso, a ofendida indicou com segurança o réu como autor do crime, aliás, desde o solo policial, devendo sua fala, portanto, ser valorizada.

Importante repisar, no entanto, que a narrativa da ofendida não se encontra ilhada nos autos, já que confirmada pela testemunha do juízo, também presencial, a qual reconheceu o acusado, ainda que por meio de suas tatuagens, sem olvidar da confissão informal de João Pedro, revelada pelas testemunhas policiais em seus depoimentos.

Destarte, quando há o reconhecimento pela vítima, sem que nada o macule, e depoimentos firmes e seguros no mesmo sentido, como no caso, vistos acima, o que cumpre é aceitá-los, ficando comprovada a responsabilidade do réu nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimentos da vítima e testemunhas suficientes para justificar o édito condenatório (...). Recurso do Ministério Público parcialmente provido e recursos defensivos improvidos”. (TJSP; Apelação Criminal 1502610-47.2019.8.26.0050; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).

Mesmo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE

AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no AREsp nº 1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017) (Sublinhados na reprodução).

Ademais, observo que o réu afastou-se da verdade ao dizer que tatuou suas mãos após a sua prisão decretada nestes autos, vez que as tatuagens que permitiram a sua correta identificação são aquelas fotografadas pela autoridade policial no próprio dia de sua prisão em flagrante (fls. 20/24).

Outrossim, a causa de aumento pela utilização da arma de fogo restou igualmente comprovada, esclarecendo-se que a falta de apreensão não impede o reconhecimento dessa majorante, dada a prova oral aqui produzida, em especial, a narrativa da vítima e da testemunha do juízo.

Neste mesmo sentido:

"*ROUBO - Provas suficientes à certeza da materialidade e autoria delitivas - Reconhecimento firme pela vítima - Confissão informal confirmada pelos policiais - Manutenção da condenação - Concurso de agentes e emprego de arma de fogo confirmado pela vítima - Arma não apreendida - Irrelevância - Básica fixada no mínimo legal - Reincidência afastada - Punibilidade extinta - Regime fechado mantido - Recurso parcialmente provido (voto nº 45297)*". (TJSP; Apelação Criminal 0002387-04.2015.8.26.0538; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 23/09/2021; Data de Registro: 23/09/2021);

"PENAL. APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. Redução da pena, afastando-se o "emprego de arma de fogo". Descabimento. Pena dosada de forma coerente com a situação do réu e com as circunstâncias do caso. Inviabilidade de ser afastada a causa de aumento ventilada, pois, o emprego de arma foi comprovado por relato da vítima, sendo prescindível sua apreensão. Viabilidade de comprovação por prova oral, produzida nos autos. Apreensão de simulacro (pistola de pressão, de cor preta) que, no caso, não determina inexistência da arma descrita pela vítima (revólver cromado). Mantida a causa de aumento. (...) Negado provimento". (TJSP; Apelação Criminal 1527468-93.2019.8.26.0228; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/10/2021; Data de Registro: 14/10/2021); e

"(...) De início, registra-se que 'consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)' (HC 336.545/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016). A corroborar esse posicionamento: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO I DO CP. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento no sentido de que para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para

atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (Eresp n. 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no RESp 1.582.127/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 10/6/2016). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas. [...] 3. Agravo regimental improvido". (STJ; AgRg no RESp 1577315/MG, Relator: Ministro Nefi Cordeiro; Órgão Julgador: Sexta Turma; Data da publicação: 28/06/2016) (...)" (STJ; RESp: 1415857/SP 2013/0364647-5, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Publicação: 17/11/2016) (Grifos nossos).

Portanto, o caso é de lavratura de édito condenatório, nos termos da inicial acusatória.

Passo à dosimetria.

O réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes (fls. 150/151). A conduta do acusado não excedeu o tipo penal, vez que não foi relatado utilização de violência, mas apenas grave ameaça. As consequências do delito também foram normais à espécie, não lhe sendo desfavoráveis ainda as demais circunstâncias judiciais.

Sendo assim, fixo a basilar no piso legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa do acusado, com 20 anos à época dos fatos, forte no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Todavia, não haverá reflexo na pena, já fixada no mínimo legal, em respeito à jurisprudência sumulada sobre o assunto (Súmula 231, do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"). Não existem agravantes.

Na última etapa, como acima fundamentado, observo a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal (uso de arma de fogo). Logo elevo a sanção em 2/3 (dois terços), finalizando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, por não haver outras circunstâncias a serem valoradas.

O regime inicial para o desconto da reprimenda será o fechado, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal, por tratar-se de crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo.

Por fim, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) com base no salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do inculpado, forte nos artigos 49, § 2º, e 60, ambos do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JOÃO PEDRO DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, diária mínima.

Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tampouco cabível a suspensão condicional da reprimenda, considerando o montante da pena aplicada, bem como por se tratar de crime cometido com grave ameaça, mediante o uso

de arma de fogo, forte nos artigos 44, inciso I, e 77, caput e inciso II, ambos do Código Penal.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva desse implicado se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta ao acusado e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual.

Ademais, não faz qualquer sentido soltar réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, agora, depois de condenado.

Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento recente do E. TJSP em caso muito semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto tentado duplamente qualificado – Recursos defensivos e ministerial – Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade – Descabimento – Réus reincidentes e que estavam em cumprimento de pena (regime aberto) por ocasião da prática do delito – Ademais, permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não fazendo sentido que sejam soltos quando da sentença condenatória – Preliminar rejeitada. (...) Recursos desprovidos”. (TJSP; Apelação Criminal 1504260-12.2021.8.26.0228; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Custas pelo vencido.

A propósito:

“APELAÇÃO – (...) – Sentença condenatória – (...) Impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não caracterizada no caso em comento, uma vez que os apelantes possuem advogados constituídos nos autos – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO”. (TJSP; Apelação Criminal 1502659-13.2021.8.26.0408; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022) (Ênfase minha).

Com relação à bicicleta e ao carregador de arma airsoft apreendidos às fls. 08, em não se tratando de “coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito” e, também, não são “produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso” conforme alíneas “a” e “b”, do inciso II, do artigo 91, do Código Penal, determino suas restituições, a quem de direito, mediante apresentação de prova idônea de sua propriedade, para retirá-los.

No entanto, não sendo tais reclamados, no prazo referido no artigo 123, do Código de Processo Penal, deverão ser vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes, salvo se não apresentarem mais conteúdo econômico. Nesse caso, após a devida certificação nos autos, fica autorizada suas destruições, observadas as disposições normativas pertinentes.

A propósito:

“(...) – ROUBO MAJORADO – (...) APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – Pretendida restituição do caminhão apreendido nos autos – Admissibilidade – Decretado o perdimento do bem em favor da União com fundamento no art. 91 do CP – Veículo de origem lícita – Não há hipótese de perdimento no dispositivo penal utilizado como fundamento pela julgadora – Determinada a restituição do caminhão ao legítimo proprietário ou seu representante legal – Recurso provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1501636-12.2019.8.26.0599; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/05/2021; Data de Registro: 18/05/2021).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, e artigo 15, inciso III, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e d) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA